

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGIÓN JUDICIAL DE **BAYAMÓN**
SALA DE FAMILIA Y MENORES

ROBERT ANTONIO SALCEDO SILVERIO
TCP ROBERT ANTHONY SALCEDO
DEMANDANTE,

v.

LUZ MARÍA CRUZ RIVERA
DEMANDADA.

CIVIL NÚM. BY**2026RF00080**

SALA: **3006**

SOBRE:

DIVORCIO
RUPTURA IRREPARABLE

REPLICA A MOCIÓN EN OPOSICION A
MOCION REITERANDO
DE PAGO DE GASTOS LEGALES CON CARGO AL CAUDAL COMÚN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandada, **LUZ MARÍA CRUZ RIVERA**, por conducto de su representación legal que suscribe, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. La parte demandante se opone a la solicitud presentada por la demandada para que este Honorable Tribunal ordene el pago de la suma de \$6,000.00, con cargo al caudal común del matrimonio, para cubrir gastos legales razonables incurridos por la demandada en el presente litigio.
2. La oposición de la parte demandante descansa, principalmente, en dos argumentos. Primero, sostiene que las partes alcanzaron un acuerdo de pensión *pendente lite* y que, conforme al Artículo 454 del Código Civil, dicha pensión incluye las necesidades apremiantes, esenciales y los gastos del litigio. Segundo, argumenta que la demandada tiene control exclusivo de un negocio, Uvas PR, y que por ello no se encuentra en estado de necesidad.
3. Ninguno de esos argumentos derrota la solicitud de la demandada. Por el contrario, **ambos argumentos omiten aspectos esenciales** de la prueba desfilada y de la forma en que realmente se negoció la pensión *pendente lite* entre las partes.
4. En primer lugar, la parte demandante pasa por alto que la pensión *pendente lite* en este caso no fue impuesta por este Honorable Tribunal luego de una adjudicación de las necesidades de la demandada, sino que fue **producto de un acuerdo entre las partes**.
5. Ese hecho es determinante, porque al negociarse la cantidad correspondiente a la

pensión *pendente lite*, los gastos legales de la demandada quedaron fuera de dicha suma. La parte demandante conoce ese hecho. Así surgió de las comunicaciones entre las partes, de los correos electrónicos, de los mensajes de texto y de las conversaciones sostenidas entre las representaciones legales.¹

6. De hecho, la prueba documental demuestra que los gastos legales no formaron parte del cálculo ni de la negociación de la pensión *pendente lite*. La cantidad acordada no fue presentada ni aceptada como una suma global que incluyera honorarios de abogado o gastos de litigio. Por el contrario, **siempre se representó a la demandada que no habría oposición a que dichos gastos legales fueran cubiertos separadamente.**
7. Por tanto, la parte demandante no puede ahora reinterpretar el acuerdo alcanzado entre las partes para convertirlo en algo que no fue: una renuncia de la demandada a solicitar que sus gastos legales razonables fueran satisfechos con cargo al caudal común.
8. Aceptar esa teoría permitiría que una parte se beneficie de una interpretación posterior y contraria al entendimiento bajo el cual se alcanzó el acuerdo de *pendente lite*. Ello sería particularmente injusto en este caso, donde la demandada aceptó la cantidad acordada bajo la premisa de que los gastos legales no estaban incluidos en dicha suma. En la alternativa, si este Honorable Tribunal entendiera que existe alguna controversia sobre el alcance del acuerdo de pensión *pendente lite*, la parte demandada solicita que se señale una vista evidenciaria limitada a ese asunto, a los fines de presentar la prueba documental y testifical correspondiente, incluyendo las comunicaciones entre las partes y sus representaciones legales que demuestran que los gastos legales quedaron fuera del acuerdo.
9. En segundo lugar, la parte demandante intenta desviar la atención hacia Uvas PR, alegando que la demandada tiene control exclusivo de dicho negocio y que, por ello, no se encuentra en estado de indigencia.
10. Esa alegación tampoco encuentra apoyo en la prueba desfilada. La parte demandante no presentó prueba de que Uvas PR tuviera ganancias, liquidez disponible o capacidad económica real para cubrir los gastos legales de la

¹ No se acompañan a este escrito, los correos electrónicos y demás comunicaciones que demuestran que los gastos legales quedaron fuera de la cantidad acordada por concepto de pensión *pendente lite*, por tratarse de comunicaciones sostenidas en el contexto de negociaciones transaccionales. No obstante, la parte demandada informa que dicha prueba está disponible para ser presentada, en una vista evidenciaria limitada al alcance del acuerdo alcanzado entre las partes.

demandada.

11. Por el contrario, la prueba que sí se presentó fue que Uvas PR mantiene una deuda que excede el medio millón de dólares y que la demandada no obtiene ingresos líquidos de dicho negocio.
12. La demandada testificó bajo juramento que Uvas PR no le paga gastos personales, no le genera ingresos disponibles y no constituye una fuente de liquidez para sufragar sus necesidades ni sus gastos legales. Esa prueba no fue refutada por la parte demandante.
13. Más aún, la parte demandada solicitó la transferencia de la vista para poder presentar evidencia adicional sobre la condición económica de Uvas PR, incluyendo el testimonio del contable. Sin embargo, la parte demandante se opuso a dicha solicitud. No puede ahora pretender que la ausencia de prueba adicional opere en contra de la demandada, cuando fue precisamente la parte demandante quien se opuso a que se presentara esa prueba. En la alternativa, si este Honorable Tribunal entiende que la capacidad económica de Uvas PR es pertinente para resolver la presente solicitud, la demandada solicita que se le permita presentar prueba evidenciaria sobre la situación financiera real de dicho negocio, incluyendo su falta de liquidez, sus deudas y la ausencia de ingresos personales para la demandada.
14. En consecuencia, lo único que quedó establecido en la vista es que Uvas PR no provee liquidez real a la demandada y que no existe prueba de que dicho negocio pueda ser utilizado para cubrir los gastos legales objeto de esta solicitud.
15. Por otro lado, la prueba sí demostró que el demandante mantiene acceso práctico a los fondos líquidos de la comunidad de bienes. Incluso, la propia parte demandante admitió que su ingreso depende de sus necesidades y que, si tiene mayores necesidades, puede retirar más dinero de los negocios y transferirlo a su cuenta bancaria personal.
16. Esa admisión es fundamental. Mientras el demandante tiene acceso directo a fondos generados por los bienes comunes y puede ajustar sus retiros conforme a sus necesidades, la demandada no cuenta con igual acceso a liquidez para costear su representación legal en este mismo litigio.
17. Bajo esas circunstancias, permitir que el demandante cubra sus gastos legales

utilizando, directa o indirectamente, los recursos líquidos de la comunidad, mientras la demandada tiene que litigar sin acceso equivalente a esos mismos recursos, crea una desigualdad incompatible con el propósito del Artículo 453 del Código Civil.

18. Esta solicitud no pretende imponer una sanción ni adjudicar honorarios por temeridad. Tampoco se trata de una solicitud extraordinaria. Se trata de aplicar el principio expresamente reconocido por el Artículo 453 del Código Civil: que una suma razonable para los gastos del litigio de divorcio se pague del caudal común del matrimonio, sin que ello constituya crédito al momento de la liquidación.

19. La suma solicitada de \$6,000.00 es razonable, está directamente relacionada con el presente litigio y responde a una necesidad real de la demandada para poder defender sus derechos en igualdad de condiciones.

20. La posición de la parte demandante, en cambio, produciría un resultado inequitativo: que quien controla la liquidez común pueda sufragar su litigio con acceso efectivo a esos fondos, mientras la otra parte queda obligada a asumir sus gastos legales sin acceso real a los mismos recursos.

21. Ese resultado no es compatible con la igualdad que debe regir los procedimientos de divorcio ni con el propósito de las disposiciones del Código Civil que buscan evitar que la desigualdad económica entre los cónyuges se convierta en una desigualdad dentro del proceso judicial.

22. Por tanto, procede que este Honorable Tribunal rechace la oposición de la parte demandante y ordene el pago solicitado por la demandada.

23. Por consiguiente, muy respetuosamente solicitamos a este Honorable Tribunal ordene al demandante satisfacer, con cargo a los fondos comunes del matrimonio, la suma de \$6,000.00 por concepto de gastos legales razonables de la parte demandada en el presente litigio.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que declare **HA LUGAR** la presente moción y, en consecuencia, ordene al demandante a satisfacer a la parte demandada la suma de **\$6,000.00**, con cargo al caudal común del matrimonio, para cubrir gastos legales relacionados con el presente litigio, sin que dicha suma constituya crédito alguno al momento de la liquidación de la comunidad matrimonial y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea a través de su presentación ante el **SUMAC**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Bayamón, Puerto Rico, a **28** de **mayo** de **2026**.

f/ **Mónica Timothée Vega**

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com

f/ **Francisco J. Timothée Vega**

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com